

## 【담보부채권 경매사건 수계 불철저】

- 「인수채권정리업무규정」 제46조에 따르면 인수채권과 관련하여 경매가 진행되는 경우 채권 및 근저당권 양도·양수 절차의 종료 즉시 수계신고하여 채권자로서의 지위를 승계하도록 되어 있음
- 그런데 2020. 12. 29. 인수한 담보부채권◇◇◇(□□은행 2020-△△)의 경우 2020. 12. 29.에 근저당권을 이전하였으나 경매사건 수계 신청은 61일이 지난 2021. 2. 1.에 하는 등
  - 근저당권이전일로부터 15일 이상 경과하여 경매사건을 수계신청한 총 6건이 확인되어 향후 같은 사례가 발생하지 않도록 **현지주의** 조치